SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 235243 - DF (2026/0119493-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO OG FERNANDES**
EMBARGANTE	:	REGIVAN DO CARMO VIEIRA
ADVOGADO	:	MARCO PAOLO PICININ - DF009946
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.

2. O improvimento do recurso em *habeas corpus* foi fundamentado, de modo suficiente, na ausência de excesso de prazo, diante da complexidade das investigações e do fato de o embargante estar solto, na ausência de excepcionalidade que justifique o trancamento do inquérito e na supressão de instância referente à alegada desproporcionalidade das constrições patrimoniais.

3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração.

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.

5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA59284274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/08/2026 às 06:11:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2026 15:37:19
Código de Controle do Documento: cd204316-c081-4817-8da7-62941144c70b

Trata-se de embargos de declaração opostos por REGIVAN DO CARMO VIEIRA contra acórdão assim ementado (fl. 561):

> PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS.* TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO SOLTO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVO EXCEPCIONAL. CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
> 1. Tratando-se de investigados soltos, esta Corte Superior entende que o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações.
> 2. No caso, apesar de o inquérito policial ter sido instaurado em 23/2/2025, o investigado está solto e a investigação é complexa, com diligências relevantes pendentes, como exames periciais em dispositivo eletrônico, análise de dados bancários e busca de investigado foragido, o que justifica a dilação temporal verificada.
> 3. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que o trancamento de inquérito policial é excepcional, somente possível quando se observa, de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, eventual causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verificou no caso.
> 4. Quanto à alegação de desproporcionalidade das constrições patrimoniais, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, sob o fundamento de que a matéria já havia sido analisada em apelações lá interpostas, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
> 5. Agravo regimental improvido.

A parte embargante alega que há omissão quanto à manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito, reputada relevante para aferir a justa causa e a proporcionalidade da continuidade das investigações.

Argumenta que há omissão específica sobre a ausência de apreensão de drogas, inexistência de laudo de constatação e de laudo toxicológico, e falta de objetos típicos da traficância, com potencial impacto no resultado.

Defende que há omissão quanto à conclusão das perícias e à não individualização das diligências remanescentes, requerendo a indicação concreta das medidas ainda pendentes e de sua relevância.

Expõe que há omissão sobre a manutenção das medidas assecuratórias (veículo, valores e celular), afirmando falta de demonstração de adequação, necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.

Documento eletrônico VDA59284274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/08/2026 às 06:11:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2026 15:37:19
Código de Controle do Documento: cd204316-c081-4817-8da7-62941144c70b

Articula que há contradição no fundamento de supressão de instância sobre as constrições patrimoniais, pois o Tribunal de origem teria apreciado a legalidade e negado a restituição.

Busca o prequestionamento dos arts. 5º, XXII, XXXV, LIV, LV, LVII, LXXVIII, e 93, IX, da CF; 282,315 e 619 do CPP; e 489, § 1º, e 1.022, do CPC, com enfrentamento explícito.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, caso sanadas as omissões, com possível trancamento do inquérito ou novo julgamento do agravo regimental, mediante a apreciação integral das teses.

É o relatório.

VOTO

O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na decisão embargada.

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme registrado no acórdão embargado, o Tribunal de origem consignou que a investigação é complexa, com diligências relevantes pendentes, como exames periciais em dispositivo eletrônico, análise de dados bancários e busca de investigado foragido, o que justifica a dilação temporal verificada, sobretudo considerando que se trata de embargante solto.

Ainda, em relação ao pleito de trancamento do inquérito, destacou-se que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que essa medida é excepcional, somente possível quando se observa, de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não teria sido verificado no caso.

Além disso, quanto à alegação de desproporcionalidade das constrições patrimoniais, ressaltou-se que o Tribunal de origem não a examinou, sob o fundamento de que a matéria já havia sido analisada em apelações lá

Documento eletrônico VDA59284274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/08/2026 às 06:11:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2026 15:37:19
Código de Controle do Documento: cd204316-c081-4817-8da7-62941144c70b

interpostas (fls. 482-483), circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Salienta-se que, no procedimento do *habeas corpus*, bem como de seu consectário recursal, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em apreço, nada havendo que se possa acolher.

Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada havendo que se possa prover, nos termos já decididos anteriormente.

Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.

Ante o exposto, **rejeito** os embargos de declaração.

É como voto.

Documento eletrônico VDA59284274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/08/2026 às 06:11:44 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2026 15:37:19
Código de Controle do Documento: cd204316-c081-4817-8da7-62941144c70b